

1500579-19.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... apreendida evidenciam a finalidade de tráfico, pois o usuário de entorpecentes não teria motivos para ocultar várias porções de droga na mata. Além disso, o acusado portava dinheiro proveniente do tráfico.

Desta forma, podemos concluir que, o réu guardava droga com a finalidade de vendê-la a terceiros, praticando o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida - SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500579-19.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500579-19.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMANUEL LUAN DE PAULA FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Fellippe de Souza Marino

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra EMANUEL LUAN DE PAULA FARIA e KAÍQUE HENTIQUE DE ALMEIDA MÁXIMO (menor), em concurso, pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, em concurso e com unidade de desígnios, previamente ajustados à prática delitiva, os denunciados guardavam, que outrora adquiriram, para comercialização, droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, devidamente apreendidas (fls.19/20), conforme laudo de exame químico-toxicológico (fls.93/96). Os agentes da lei encontraram com Emanuel a quantia de R\$ 95,00, enquanto que, com Kaíque o montante de R\$ 30,00. No local indicado pelo menor os Policiais acharam 09 pedras de crack, já no local onde avistaram Emanuel agachado, acharam um pote plástico com 23 microtubos eppendorf de cocaína e 05 tubos eppendorf de crack. Na DelPol, o Menor confessou a prática delitiva assumindo toda responsabilidade, dizendo ser dono das drogas, bem como dos R\$ 125,00. Já o indiciado, exerceu seu direito constitucional ao silêncio e posteriormente afirmou ser inocente, alegando que o dinheiro em sua posse era proveniente da venda de trufas.

O indiciado teve prisão em flagrante decretada, sendo que, em posterior decisão (fls. 65/67), foi lhe concedido os benefícios da liberdade provisória.

Conforme certidões e folhas de antecedentes, o indiciado é réu primário (fls. 61/63).

Recebimento da denúncia (fls. 127/129). Realizada citação. Apresentada Defesa Preliminares (fls. 115/118).

Marcada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, para serem ouvidas as testemunhas.

Realizada audiência de instrução e apresentados debates orais.

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.04/05), Termo de declarações de Kaique (fls. 09), Nota de culpa (fls. 11/12), Boletim de Ocorrência (fls. 13/17), Laudo Pericial (fls. 18/21 e 96/99), Auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), Fotos da droga (fls. 30/34), Relatório Final (fls. 91/93), Laudo IC-Local (fls. 152/153).

Em depoimento os policiais afirmam que avistaram dois indivíduos no alto do morro, que tentaram se evadir com a aproximação policial. Fizeram abordagem dos indivíduos. Viram o acusado mexendo no mato onde a droga estava escondida. O local é conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Em depoimento a testemunha Kaique afirma que estava traficando no local e chamou o acusado para fumar maconha. Era o único proprietário da droga localizada. O réu abaixou para pegar palito com a finalidade de manusear a droga, momento em que os policiais chegaram, não abaixou perto da droga escondida. O acusado não estava traficando. O cigarro de maconha que fumavam foi perdido ao cair no chão.

Em interrogatório o acusado afirma que estava passando e parou para fumar maconha com seu colega, pegou palito no chão para fazer cigarro de maconha. Fugiu porque sabia que o local era ponto de venda de drogas. É comum consumo de entorpecentes em ponto de venda de drogas.

A autoria está comprovada pelo depoimento dos policiais, que de forma coerente, afirmaram que o acusado foi avistado baixado mexendo em local onde a droga foi localizada.

Os policiais não teriam motivos para incriminar falsamente o acusado lançando sobre ele a responsabilidade pelo entorpecente localizado.

A versão apresentada pelo adolescente confirma presença do acusado em ponto de venda de drogas, mas não deve ser acolhida por contraditar com a firme versão policial e ferir a lógica.

Não podemos crer que o adolescente fumava maconha durante a atividade de comércio de entorpecentes com colega, pois o consumo de drogas no local poderia atrair atenção dos policiais.

As circunstâncias em que a droga foi apreendida evidenciam a finalidade de tráfico, pois o usuário de entorpecentes não teria motivos para ocultar várias porções de droga na mata. Além disso, o acusado portava dinheiro proveniente do tráfico.

Desta forma, podemos concluir que, o réu guardava droga com a finalidade de vendê-la a terceiros, praticando o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena:

Artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

1ª Fase de fixação da pena:

A lei prevê uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias do crime são favoráveis ao agente.

A substância entorpecente traficada é o crack, droga de grande potencial lesivo, mas a quantidade apreendida não justifica a elevação da pena base.

Desta forma, não deve ser aumentada a pena base com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Deve ser reconhecida circunstância atenuante pela idade inferior a 21 anos na data do fato, que não reduz a pena fixada no mínimo legal.

Não existem circunstâncias ou agravantes.

3ª Fase de fixação da pena:

O réu é primário e tem bons antecedentes, assim, é cabível a redução de 1/6 a 2/3 da pena, prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/2006.

Considerando que a substância traficada é crack, droga de alta potencialidade lesiva, o que evidencia uma despreocupação do réu com a saúde do usuário, fixo a redução da pena em 1/2.

Fixo a pena definitiva em 2 ano e 6 meses e 250 dias-multa.

Diante da natureza da droga traficada (crack), que possui efeito nefasto sobre os usuários, o regime inicial para cumprimento da pena deve ser fechado.

A natureza do entorpecente traficado não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

A condição econômica do réu não leva a inconstitucionalidade da multa prevista pelo legislador, que deve ser pautada de acordo com a reprovabilidade da conduta, cabendo a análise da condição econômica do réu para fixar o valor do dia-multa.

Considerando a condição econômica do réu fixo em um trigésimo do salário mínimo o valor do dia multa.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o acusado pela pratica do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a cumprir pena de 2 (dois) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa, com valor de um trigésimo do salário mínimo para o dia-multa. Fixo o regime de cumprimento de pena inicialmente fechado.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais. Suspendo a condenação pela gratuidade de justiça.

Determino o perdimento dos valores apreendidos por serem provenientes do tráfico e destruição da totalidade da droga e objetos apreendidos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Expeçam-se as comunicações de praxe.

Aparecida, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA